

○○○・○○○					
번호	3	소관	□□□□□□	관련자	○○○○○ ●●●, ○○○○○
제목: 성실의무 위반					
1. 내용					
가. 업무개요 및 관계규정					
기술원 「복무규정」에 의하면 임직원은 법령 정과 및 규정을 준수하고 창의와 성실로 맡은 바 책임을 완수하여야 한다. 또한 반기별로 개인별 업무분장을 설정하여 개인별 업무를 명확히 하고 있다. ○○○○○ ●●●은 2024년부터 복무관리 등의 업무를 담당해 왔다. 아울러 기술원 「직무분장규칙」에 따라 ○○○○○●은 2023년, ○○○○○은 2024년과 2025년 복무를 담당하는 부서다.					
나. 확인된 문제점					
1) 담당자의 복무관리 업무 숙지 및 수행 미흡					
복무담당자는 2020년부터 입사 이후 2024년부터 복무관리 업무를 수행하였음에도 2024년과 2025년 복무관리 관련 업무에 미흡한 점이 확인되었고 이를 바로 잡기 위해 담당 부서 및 관련 직원들에게 직·간접적 업무의 혼란이 발생하였으며, 이로 인해 직원 개인들에게 금전적·비금전적 영향을 미쳤다. ①우선, 「복무규정」상 ‘<u>병가일이 연간 누적 7일 이상일 경우에는 의사의 진단서를 첨부하고</u>’로 되어 있음에도 불구하고 2024년과 2025년 연간 누적 7일 이상인 경우 해당자들에게 의료비영수증 등으로 처리한 것으로 확인하였다. 아울러 공무원 관련 지침과 2026년 기술원 인사 및 복무 가이드북에 <u>휴가 기간의 사용일수(토·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입한다는 내용의 병가일수 산정 관련 안내가</u> 미흡했다. 이에 따라 2년간 4명이 18.25개의 병가 대신 연차 등을 사용하여야 했음에도 이를 바로 잡지 못했다.					

< 참고 1 > 2024년~2025년 7일 이상 진단서 미첨부 병가의 연차 전환 개수

구 분	2024년	2025년	계	비고
병가→연차	15일	3.25일	18.25일	
금액 환산시	1,875,000원	406,250원	2,281,250원	일 12.5만원*

* 2025년 기준 평균 연봉의 일할 계산(명절휴가비, 성과급 등 제외)

②또한, 한 직원(▲△▲)의 병가 사용과 관련하여 복무담당자의 적절한 안내가 부족하여 '25년 5월 19일부터 9월까지 사용한 13건(7.5일)의 병가를 10월경에 연차로 수정하였다. 주요 내용은 담당자(●●●)가 문의한 직원에게 난임으로 직무를 수행할 수 없을 때 병가를 사용하여야 하나 난임과 관련한 진단서로 병가 사용이 가능하다고 안내하여 이렇게 사용한 병가를 연차로 바로 잡았다. 당시 ●●●은 4월과 5월 중 해당 사안에 대해 해당 직원과 여러 차례 질의응답을 하는 과정에서도 동료 및 상사와 논의하거나 보고하지 않았으며 9월 부서에 처음 공유하여 전문가 의견을 들었다. 또한 당시 질의응답 과정에서도 문의자가 5월 9일 병가사용 누적 6일이 다 되어간다고 이야기하였음에도 가급적 긴 진단서와 함께 '진료비영수증이 있으면 그날은 물론이고 처방전이 있는 투약일수까지 진료비계산서 + 처방전 있으면 투약일수까지 병가 사용 가능'이라고 안내하여 복무 담당자로서 병가 누적 6일(또는 7일) 이상시 진단서 첨부 사항에 대한 복무 관련 규정을 바르게 습득하고 이를 안내하였다고 보기 어렵다. 또한, 이 건과 관련한 경과를 물어보는 부서장에게 본인에게 유리한 자료로 편집하여 제출(붙임 1·2 참조)하여 이에 대한 확인 과정에서도 성실하였다고 보기 어렵다.

③아울러, 복무담당자는 2024년~2026년 유급 연차휴가 부여 시 <참고 2>와 같이 재직기간 산정 오류로 인한 8건의 과대계상, <참고 3>과 같이 병가가 산 산정 오류로 인한 8건이 발생하였으며 이 중 2025년 이후에 발생한 12건은 2026년 연차를 소급 적용하는 방식으로 정정하였다.

< 참고 2 > 재직기간 산정 오류로 인한 과대계상 8건

부여연도	직원명	오류일수	오류연차 (실제부여)	정정연차 (오류정정)	변동사항	비고
2024	△△△	+2일	22일	20일	-2일	시정 필요
2024	△▲▲	+1일	22일	21일	-1일	
2024	△△▲	+2일	21일	19일	-2일	
2024	▲△▲	+1.417일	14.167일	12.750일	-1.417일	
2025	△▲△	+2일	23일	21일	-2일	2026년 변동사항 소급적용 완료
2025	▽▽▽	+1일	23일	22일	-1일	
2025	▽▼▽	+1일	21일	20일	-1일	
2025	▲▲▲	+1일	22일	21일	-1일	

< 참고 3 > 병가가산 산정 오류로 인한 과대과소계상 8건

부서	직원명	병가오류일수	정정병가	변동사항	비고
●●●●●●	○△△	+1일	0일	-1일	2026년 변동사항 소급적용 완료
■ ■ ■ ■ ■ ■	○△○	-1일	1일	+1일	
○○○○○○	△○○	0.4973일	0일	-0.4973일	
○ ■ ■ ■ ■ ■	△△○	0.6038일	0일	-0.6038일	
○○ ■ ■ ■ ■	△○△	0.0520일	0일	-0.0520일	
○○●	○▲○	0.8210일	0일	-0.8210일	
■ ○ ○ ○ ■	○▲▲	0.3305일	0일	-0.3305일	
○ ■ ■ ■ ○	▲△▲	0.2433일	0일	-0.2433일	

④이와 함께 2025년 12월 시간외근무 반영과 관련하여 일부 출퇴근 기록이 업데이트되지 않은 상태에서 시간외근무를 산정하여 17건의 시간외근무가 미반영되어 7명의 15시간에 대한 시간외근무 수당 등을 2026년 1월 사항을 조정하는 방향으로 해결하였다. 이는 보수와 연관된 사항으로 연말정산 등에 영향을 미쳐 2026년 정정하더라도 이를 완전히 바로 잡기 힘들다.

< 참고 4 > 2025년 12월 시간외근무수당 반영 오류 현황

직 원	부서	직위	미지급분	총 변동사항	비 고
○○□	◇◇◇◇◇	△△	3시간	3시간 → 6시간	(+) 46,875원
○○□	◇◇◇◇◇	△△	3시간	3시간 → 6시간	(+) 46,875원
□○○	○○●	▲▲	2시간*	4시간 → 7시간	(+) 31,250원
□□○	◆◆◆◆◆	△△	2시간*	4시간 → 12시간	(+) 31,250원
□○○	○○○○●	△△	1시간*	5시간 → 7시간	(+) 15,625원
▷▷▷	○○○○○	&&	2시간*	4시간 → 8시간	(+) 31,250원
◇▷▷	◆◆◇◇◇	&&	2시간*	4시간 → 7시간	(+) 31,250원
계			15시간		(+) 234,375원

* 시간외수당은 최대 6시간까지 지급 가능

** 일 12.5만원 (2025년 기준 평균 연봉의 일할 계산(명절휴가비, 성과급 등 제외))의 시간단가 적용

이를 종합하여 볼 때, 2024년과 2025년 복무를 담당한 직원은 본인의 업무를 성실히 수행하였다고 보기 어렵다.

2) 복무담당부서의 병가 등 사용에 관한 유의 미흡

복무담당부서는 ‘2026년 한국기상산업기술원 인사 및 복무 가이드북’과 ‘2025년 노사공동 복리후생 가이드’ 및 2023년 ‘복리후생관련 Q&A’를 배포하는 등 복무관리에 대한 직원들의 이해도를 높이는 지속적인 노력은 인정된다. 하지만, 병가 사용 등과 관련하여 근무상황을 수시로 확인하여 진단서 없이 연간 6일(또는 7일)을 초과한 병가일수의 연가미공제 등이 발생하지 않도록 유의하여야 함에도 이를 확인하지 못한 문제가 있다.

< 참고 5 > 공무원 복무·징계 관련 예규 중

라. 휴가실시 등에 있어 유의할 점

- (1) 긴급 시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 함
- (2) 휴가를 실시하는 공무원은 담당사무를 소속기관의 장이 정한 자에게사전에 인계하여 업무의 연속성을 유지하여야 함
- (3) 근무상황부 또는 근무상황카드를 관리하는 부서의 장은 근무상황을 수시로 확인하여 다음 각 호의 사례가 발생하지 않도록 하여야 함
 - 연가사유의 고의적 병가처리
 - 연가보상비 수령을 위한 연가사실 미기록
 - 지각·조퇴·외출사실의 묵인
 - 진단서 제출 없이 연간 6일을 초과한 병가일수의 연가미공제 등

또한, 병가 기간 검토에 있어 ‘직무수행 가능여부 판단을 위한 추가 진단서 제출 요구’ 등 병가 사용이 질병의 치료 등 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함에도 이에 대한 확인을 충실히 하였다고 보기 어렵다. 그리고 승인시 위임전결 기준에 맞지 않는 사례가 존재하여 복무담당부서와 병가 승인권자 또는 승인요청자 간 이에 대한 확인 역시 미흡하였다.

< 참고 6 > 공무원 복무·징계 관련 예규 中

- (다) 병가의 기간은 기관장(승인권자)이 해당 공무원의 직무수행 가능여부와 진단서의 내용을 감안하여 결정함
- 기관장(승인권자)은 소속 공무원의 병가사용이 질병의 치료와 감염 위험의 차단이라는 본연의 목적을 위해서 사용될 수 있도록 하여야 함
- ※ 기관장은 병가 기간과 관계없이 직무수행 가능여부 판단을 위해 필요시 추가 진단서 제출을 요구할 수 있음

* 평균 병가사용기간: ('23) 약 4.6일, ('24) 약 5.3일, ('25) 약 4.9일

** 평균 병가사용기간('23년 60일 1인, '24~'25 1인 제외): ('23) 약 3.9일, ('24) 약 4.9일, ('25) 약 4.4일

다. 관련자 의견

복무담당자(●●●)는 업무상 부족한 부분이 있었음을 인정하였으며, 복무담당부서는 복무관리에 있어 미흡한 점이 있었음을 인정하였다.

2. 조치할 사항

○○○○○ ●●● (○○)

○○○○○ (○○)